

1501004-58.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Milton Gomes Baptista Ribeiro

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2160765/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 18495074 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA,

2701/21/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2160765 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501004-58.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501004-58.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2160765/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 18495074 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA,

2701/21/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2160765 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA,

2701/21/928 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR BORGES AMORIM DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Milton Gomes Baptista Ribeiro

Vistos.

I - Relatório.

RIAN NOGUEIRA DA SILVA e VICTOR BORGES AMORIM DOS SANTOS, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal, porque, no dia 14 de junho de 2021, em ocasião de calamidade

pública decorrente da pandemia COVID-19, às 17h44, na Rua Silvio Carlos Tiossi, nº. 45, Jardim Nova Hortolândia, nesta cidade e comarca de Hortolândia, agindo em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios entre si, traziam com eles, transportavam e guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 07 (sete) porções de "Cannabis Sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto de aproximadamente 120g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Portaria nº. 344, de 12/05/98 da ANVISA), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo químico-toxicológico de fls. 227/229.

Oferecida a denúncia, determinou-se, em seguida, a notificação dos acusados para fins de apresentação da defesa preliminar, de acordo com o art. 55 da Lei n. 11.343/2006.

Devidamente notificados, foi apresentada resposta.

Após, porquanto presentes os requisitos legais, foi a exordial recebida.

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se à oitiva de testemunhas e, ao final, ao interrogatório dos acusados.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados pelo delito do art. 28 da Lei Antidrogas.

A defesa, por seu turno, pediu a absolvição e subsidiariamente a aplicação do delito do art. 28 da Lei Antidrogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – Fundamentação.

A pretensão punitiva do Estado é procedente em parte.

Restou configurado não o tráfico, e sim, a posse para uso recreativo das drogas apreendidas.

A materialidade dos fatos enfeixa-se no auto de prisão em flagrante de fl. 1-2, no boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 09-11, no auto de exibição e apreensão de fl. 12-13, no auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 14-15 e no laudo pericial de fls. 227-229, que apontou o material apreendido como maconha.

A autoria, por seu turno, encontra-se bem definida por intermédio da prova testemunhal arregimentada.

O acusado Rian negou a prática da acusação formulada na denúncia. Disse que encontrou com Victor para comprar uma peça de moto. Após, foram até a casa do irmão para buscar o documento de moto. Após foram comprar maconha. Compraram 5 porções de maconha. Quatro porções eram de Victor. Uma porção era de sua propriedade. Nega ser traficante. Nega que as drogas seriam entregues a terceiro.

O acusado Victor negou a prática da acusação formulada na denúncia. Disse que foi até o local comprar drogas. Pagaram R\$ 60,00 por cada porção de maconha. Gastaram R\$ 300,00 ao total. Compraram 5 porções de maconha. Quatro porções eram de Victor. Uma porção era de sua propriedade. Sobre as fotos das drogas em balanças (fls. 301/302), afirma que pesava algumas porções para conferir. Não soube explicar as armas nas fotos de fls. 303.

A testemunha Jose da Silva Soares Junior, policial militar, afirmou que o depoente é policial militar e nesta data estava em regular atividade funcional, fazendo uso da VTR-I-48335 e fazia patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistou uma moto com dois ocupantes. Fez sinais de parada e o condutor acabou obedecendo, parando pelo local dos fatos, quando logo anunciou: "perdi, perdi", apresentando em uma de suas mãos um pacote envolto em plástico filme contendo em seu interior 05 (cinco) "tabletes" de erva prensada, indicando ser "maconha", 01 (um) cigarro confeccionado artesanalmente da mesma substância, 01 (uma) pequena porção da mesma erva, além de também estar na posse de 01 (um) celular da marca LG de cor vermelha contendo um chip da operadora "Oi" e o valor de R\$ 48,30 (quarenta e oito reais e trinta centavos). Os abordados, agora identificados como sendo VICTOR BORGES AMORIM DOS SANTOS (piloto da moto) e RIAN NOGUEIRA DA SILVA (a garupa) disseram que ganhariam a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) para levar os tabletes até o bairro Orestes Ongaro, nas proximidades de uma praça, quando seriam chamados por alguém a fim de realizarem a entrega. Um tal de "Hemo" teria sido o intermediário que havia oferecido o "tal serviço" aos indiciados. Eles ainda ganharam uma amostragem da "maconha" para experimentarem, que restou apreendida, tratando-se de um cigarro já consumido pela metade e um invólucro pequeno contendo a erva. Em juízo aduziu que fizeram a abordagem em uma motocicleta. A droga (maconha) em poder do condutor da motocicleta. O condutor afirmou "perdeu, perdeu". O condutor afirmou que levaria droga a um terceiro. Não conhecia os acusados de outras abordagens.

A testemunha Vagno Rodrigues de Oliveira, policial militar, afirmou que o depoente é policial militar. Nesta data estava em regular atividade funcional e fazia uso da VTR-I-48334. Realizava patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que avistou uma moto com dois ocupantes em atitudes suspeitas. Fez sinais de parada e o condutor, depois identificado como sendo VICTOR BORGES AMORIM DOS SANTOS, acabou obedecendo. Ele parou pelo local, quando logo declinou: "perdi, perdi", apresentando em uma de suas mãos um pacote envolto em plástico filme contendo em seu interior 05 (cinco) "tabletes" de erva prensada, indicando ser "maconha", 01 (um) cigarro confeccionado artesanalmente da mesma substância, 01 (uma) pequena porção da mesma erva, além de também estar na posse de 01 (um) celular da marca LG de cor vermelha contendo um chip da operadora "Oi" e o valor de R\$ 48,30 (quarenta e oito reais e trinta centavos). Os abordados, identificados como sendo VICTOR BORGES AMORIM DOS SANTOS (piloto da moto) e RIAN NOGUEIRA DA SILVA (a garupa) disseram que ganhariam a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) para levar os tabletes até o bairro Orestes Ongaro, nas proximidades de uma praça, quando seriam chamados por alguém a fim de realizarem a entrega. Um indivíduo que teria se identificado como "Hemo", teria sido o intermediário que havia oferecido o "tal serviço" aos indiciados. Eles ainda ganharam uma amostragem da "maconha" para experimentarem, que restou apreendida, tratando-se de um cigarro já consumido pela metade e um invólucro pequeno contendo a erva. Aduziu em juízo que a garupa estava com certo volume na cintura. Foram abordados Vitor e Rian. Vitor tirou a droga da pochete e falou "perdeu, perdeu". Vitor falou que levaria a droga para outro bairro e ganharia R\$ 100,00 para tanto. A abordagem foi próxima em local conhecido como ponto de venda de drogas. Os acusados não tentaram fugir. Não conhecia os acusados de outras abordagens.

O informante MICAELL GERMANO DE OLIVEIRA afirmou que é amigo de infância do acusado Victor. O acusado Victor é usuário de maconha. Já fumou maconha com o usuário. Nunca viu o acusado vendendo maconha. Na época da prisão, o acusado trabalhava como motoboy entregando marmitas.

O informante HIGOR SOUSA CARVALHO afirmou que é amigo de infância do acusado Victor. O acusado Victor é usuário de maconha. Já fumou maconha com o usuário. Nunca viu o acusado vendendo maconha.

A informante MIRTES BORGES DA SILVA AMORIM, mãe do acusado Victor, afirmou que o

acusado é usuário de maconha desde os 13 anos. O acusado usa diariamente. O acusado nunca ficou internado em clínica de reabilitação.

Considerando a aplicação das leis em vigor e não tendo o Supremo Tribunal Federal declarado inconstitucional o texto do art. 28 da lei antidrogas, a condenação do acusado é medida imperiosa.

Ademais, saliento que, de acordo com reiterada jurisprudência, a quantidade de entorpecente encontrada não interfere na tipificação do delito, mesmo a ínfima, quantia suficiente para a caracterização do crime previsto no art. 28 da lei 11.343/06.

Assim sendo, satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade do delito de uso recreativo de drogas (art. 28 da Lei Antidrogas).

Afasta-se ainda a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal deve ser afastada. Infelizmente a efetivação do uso recreativo de drogas independe da existência de circunstância especial (no caso a calamidade pública da pandemia do COVID19).

Passo a dosar a pena.

Atento às disposições dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas não é apta a dar ensejo a acréscimo de pena.

Na segunda fase incide a circunstância atenuante enunciada no artigo 65, I do Código Penal, uma vez que o acusado RIAN era menor de 21 anos na data dos fatos. Não obstante, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal nesta fase.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição.

Logo, sopesados todos os aspectos relevantes, a pena de prestação de serviços à comunidade, fica fixada pelo prazo de 5 meses, duração que se revela necessária e razoável a obter os fins postos em relevo, bem como se apresenta justificada, tendo em vista a existência dos maus antecedentes.

Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), ressalvada a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária.

III - Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na denúncia para dar aos acusados RIAN NOGUEIRA DA SILVA e VICTOR BORGES AMORIM DOS SANTOS, já qualificados, pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de serviço por dia, de forma gratuita e em horário que não prejudique sua jornada de serviço, com fulcro no artigo 28, inciso II, da Lei n. 11.340/2006.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, salvo se forem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Se for o caso, fixo honorários ao causídico indicado pelo convênio DPE/OAB no máximo da respectiva tabela, em virtude do trabalho desenvolvido ao longo do feito.

IV - Providências finais.

Nos termos do art. 50, § 3º, da Lei 11.343/06, determino a destruição da droga

apreendida, por meio de incineração, nos termos do art. 50-A, da mesma lei, caso tal providência ainda não tenha sido tomada.

P. I. C.

Hortolândia, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA